

1000624-85.2022.8.26.0220

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: KATIA MARGARIDO BARROSO

Comarca: Guaratinguetá

Foro: Foro de Guaratinguetá

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... que o chocolate era objeto de furto daquela loja. O gerente da demandada pediu para a funcionária (caixa) ir até a loja Vale Tudo para verificar se o requerente e sua irmã estiveram fazendo compras naquele estabelecimento e se lá vendia chocolate. Quando a caixa da requerida retornou, informou ao gerente que o requerente e sua irmã haviam estado naquela loja e que o chocolate ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaratinguetá

2ª Vara

Avenida Ariberto Pereira da Cunha, 280, Portal das Colinas - CEP 12516-410, Fone: (12) 2124-9658, Guaratinguetá-SP - E-mail: guarat2@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo:

1000624-85.2022.8.26.0220 - Processo Digital

Requerente:

Vitor Hugo de Oliveira Santos

Requerido:

Americanas Sa

Juiz(a) de DireitoAuxiliar: Dr(a): KATIA MARGARIDO BARROSO

Vistos.

Vitor Hugo de Oliveira Santos, representado por Itamara Aparecida De Oliveira Santos, ingressou com ação indenizatória em face de Americanas Sa. Como fundamento de sua pretensão, alegou que, no dia 07 de fevereiro 2022, após efetuar compras nas Loja Vale Tudo (NVT Comercio Guará Ltda) de material escolar e de um chocolate Diamante Negro, e guardar o chocolate em seu bolso, se dirigiu junto com sua irmã a loja requerida para adquirir canetas. Após o pagamento, ao saírem da loja, a funcionária que estava no caixa gritou para que o requerente e sua irmã parassem, dirigindo-se ao requerente acusando-o de ter furtado uma barra de chocolate. A irmã do autor informou a caixa da requerida que o chocolate havia sido adquirido na loja Vale Tudo do outro lado da praça. Contudo, a funcionaria da requerida repetia em tom alto que o autor menor era ladrão, que chamaria a polícia, ao que as pessoas que saíam da loja começaram a parar para olhar. Diante disso, o requerente sentiu-se acoado, entrelaçando-se nas pernas de sua irmã e começou a chorar copiosamente. O gerente da loja, Pablo, chegou e, após ser informado do que estava acontecendo, pediu para o requerente devolver o chocolate 'furtado' e caso se negasse chamaria a policia para prende-lo, ao que a irmã do requerente comunicou que o chocolate havia sido comprado na Loja Vale Tudo, mostrando-lhe a nota fiscal. Entretanto, o gerente em tom áspero e ameaçador a todo instante informava que chamaria a polícia e que o requerente seria preso, que aquela nota fiscal não significava nada, que na Loja Vale Tudo não vendia chocolate, que o chocolate era objeto de furto daquela loja. O gerente da demandada pediu para a funcionária (caixa) ir até a loja Vale Tudo para verificar se o requerente e sua irmã estiveram fazendo compras naquele estabelecimento e se lá vendia chocolate. Quando a caixa da requerida retornou, informou ao gerente que o requerente e sua irmã haviam estado naquela loja e que o

chocolate realmente era de lá, o gerente então liberou o requerente e sua irmã. Chegando em casa, o autor e sua irmã informaram o ocorrido à genitora, quando o autor novamente chorou muito. A noite o requerente teve febre. No dia seguinte, formalizou um Boletim de Ocorrência. Pleiteia a reparação pelos danos morais sofridos no valor correspondente a 10 salários mínimos, ou seja, R\$ 12.120,00. Atribuiu à causa o importe de R\$ 12.120,00 (doze mil cento e vinte reais). Juntou documentos às fls. 12 e ss..

Recebida a inicial às fls. 21 e ss., quando foi deferida a gratuidade processual ao autor.

A requerida contestou o pedido às fls. 75 e ss., ocasião em que afirmou que não praticou qualquer conduta ilegal ou abusiva. Alegou que não foram comprovados os fatos constitutivos do direito da parte autora. Asseverou não ser o caso de condenação à indenização por danos morais. Afirmou não ser o caso de inversão do ônus da prova. Requereu a improcedência dos pedidos iniciais e, em caso de procedência, que fosse arbitrado o valor de 1 salário mínimo a título de indenização. Juntou documentos às fls. 91.

Realizada audiência de conciliação às fls. 169, que restou infrutífera.

Réplica às fls. 173 e ss..

Instadas a indicarem provas (fls. 175), as partes se manifestaram às fls. 178/180, 181, juntando documento, sobre o qual foi intimada a parte autora a se manifestar (fls. 183), o que foi feito às fls. 186 e ss..

Saneamento do feito às fls. 188 e ss., quando foi invertido o ônus da prova. Realizada audiência de instrução, debates e julgamento às fls. 204 e ss., ocasião em que foram ouvidas testemunhas.

Manifestação do Ministério Público às fls. 214 e ss., informando o seu desinteresse no feito.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Diante da manifestação de fls. retro, dou por cessada a intervenção do Ministério Público. Retire-se a tarja indicadora de sua atuação.

O pedido é procedente. A responsabilidade civil extracontratual, conforme dispõe o artigo 186 do Código Civil, é composta dos seguintes elementos: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e dano.

Restou demonstrado nos autos, que a parte autora foi injustamente acusada de furto e exposta a situações vexatórias. Isso é o que se depreende do boletim de ocorrência juntado com a exordial e do relatado pelas testemunhas e representante da requerida, que confirmaram a versão constante da inicial.

Nesse passo, cabe trazer à baila que, em audiência, a testemunha Aline Cristina confirmou que o autor e irmã foram na loja que ela trabalha e comprou com ela o material escolar e a barra de chocolate. Além disso, confirmou que uma funcionária da requerida, uns 20 minutos depois, foi a loja e perguntou se lá vendia chocolate, deu risada e saiu.

A sua vez, a irmã do autor Kauane, ouvida como informante, relatou os fatos como descritos na inicial e ressaltou que o gerente da loja ameaçou o autor em tom grosso.

Ademais, o gerente da requerida Pablo Peterson, admitiu os fatos ao afirmar que confirmou os fatos, é dizer, que houve a abordagem do autor, inclusive confessou

que perguntou ao requerente sobre o chocolate. Alegou, ainda, que sequer foi tentado verificar as filmagens, porque a câmera do estabelecimento requerido estava com defeito. Asseverou que haveria a necessidade de apresentar as mercadorias adquiridas em outro estabelecimento no momento de entrar na loja. Informou ainda que os funcionários da demandada não tem autonomia para atravessar a praça e ir até outra loja perguntar se ali é vendido o chocolate que o autor adquiriu.

A testemunha Alessandra, funcionária da requerida, também confirmou que para que algum funcionário da loja saia é necessário avisar ao gerente e, na ausência, ao supervisor. A testemunha confirmou ainda que foi a loja Vale Tudo verificar se a marca de chocolate era vendida em referida loja, o que pode ter sido por volta de 16h ou 17h.

Também a testemunha Uallas, funcionário da requerida, confirmou a abordagem ao autor e o questionamento acerca do chocolate. Informou ainda que o gerente falou para o menor que se ele fosse em outra loja poderia dar problema, e confirmou que naquela houve esse tipo de confusão. Além disso, relatou que a criança esperou o gerente, mesmo após ter pago as mercadorias que tinha adquirido.

Portanto, a dinâmica dos fatos relatada na inicial foi confirmada pelas testemunhas e demais provas colhidas nos autos.

Com efeito, à luz das provas produzidas, resulta inconteste que o modo de agir dos funcionários da requerida implicou constrangimento e vexame indevidos à parte autora, o que autoriza a fixação da reparação pelo dano moral.

O constrangimento ao qual foi submetido o autor justifica a fixação de indenização por danos morais, uma vez que não se podem afastar a angústia, o sofrimento, o vexame e a sensação de impotência suportados pelo requerente, diante de várias pessoas no interior da loja.

Outrossim, é de se admitir que os seguranças/funcionários dos estabelecimentos abordem os clientes que efetivamente gerarem motivo para a suspeita de crime. Contudo, nos casos em que estas suspeitas se revelarem infundadas, estarão obrigados a reparar os danos morais que provocarem, pois o consumidor que nenhum ilícito praticou não pode ser constrangido pela suspeita indevida.

Isto sem mencionar o fato de que tal situação poderia ter sido evitada caso fosse verificada a câmera da requerida e caso o gerente, após ter visto a nota fiscal emitida pela outra loja, tivesse de pronto admitido que a abordagem tinha sido precipitada, o que torna ainda mais inaceitáveis as atitudes dos funcionários da demandada.

Cabe destacar que o dever de preocupação com a dignidade dos consumidores integra os deveres anexos dos estabelecimentos comerciais, que devem zelar para poupar constrangimentos e, quando obrigados a submete-los a aborrecimentos, serão obrigados a indenizar por força do que dispõem os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o tratamento cordial dos clientes está inserido no contexto de sua atividade produtiva.

Como dito, se é lícito ao comerciante exercer regularmente o seu direito de defesa dos bens que integram a sua propriedade, quando a conduta de seus prepostos revelar-se abusiva (como no caso dos autos), impõe ao empresário a responsabilidade pelos danos morais infligidos.

Não se olvida que a vida moderna impõe uma série de riscos e aborrecimentos no cotidiano das pessoas sem que isso motive apoio para indenização. Contudo, diante da inconteste prova produzida, tem-se que a atuação dos funcionários da requerida ultrapassou o limite aceitável, sendo evidente o nexos causal entre a abordagem e o

constrangimento que atinge direitos da personalidade da parte autora, sua honra e reputação, uma vez que o requerente foi apontado como autor de um furto na frente de outras pessoas no estabelecimento comercial em que realizava o pagamento de compras.

No que concerne ao valor da indenização pelo dano moral, considerando o grau de reprovabilidade da conduta ilícita da demandada, sua capacidade econômica, além da natureza e intensidade do constrangimento causado à vítima, mostra-se justo o arbitramento em quantia correspondente a R\$ 12.120,00 (doze mil cento e vinte reais), que reputo suficiente para, de um lado, compensar a dor sofrida e, de outro, retirar o estímulo para a reiteração da conduta.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido e o faço para condenar a parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R\$ 12.120,00 (doze mil cento e vinte reais), com atualização monetária a partir da publicação desta sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a data do ato ilícito.

Condeno ainda a requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação atualizado.

Transitado em julgado, façam-se as anotações necessárias e arquivem-se os autos.
P.R.I.

Guaratinguetá, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA